C©u 3 (1 ®iÓm): *LuËt s- h·y chØ ra ®iÓm bÊt lîi cho C«ng ty TNHH B×nh An trong ®iÒu kho¶n thanh to¸n nãi tr^{a}n?*

C©u 4 (1 ®iÓm): *Tr^{a}n c¬ së ph©n tÝch ®ã, LuËt s- h·y gióp kh¸ch hµng cña m×nh so^{1}n th¶o l^{1}i ®iÒu kho¶n ®ã?*

T×nh tiÕt bæ sung

Hîp ®ång gi÷a C«ng ty TNHH B×nh An vµ V¨n phßng NguyÔn §×nh ChiÓu ®· ®-îc ký víi nh÷ng néi dung chñ yÕu sau ®©y:

- T^{a}n tµu: Tµu B×nh An 22
- Ngµy ®ãn kh¸ch: 12/4/X
- Sè l-îng kh¸ch: 200 ng-êi
- Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång lµ 300 triÖu ®ång. V¨n phßng NguyÔn §×nh ChiÓu ®-îc h-ëng hoa hång 20%. Tæng sè tiÒn V¨n phßng NguyÔn §×nh ChiÓu ph¶i giao cho C«ng ty TNHH B×nh An lµ 240 triÖu ®ång vµo ngµy tr¶ kh¸ch.
- Ngµy tr¶ kh¸ch: 13/4/X (hoÆc chËm 1 ngµy phßng t×nh huèng xÊu).

Do cã sù cè vÒ thêi tiÕt, tµu B×nh An 22 ®· kh«ng tr¶ kh¸ch vÒ ®óng n¬i qui ®Þnh n^{a}n g©y nhiÒu phiÒn to¸i cho kh¸ch hµng. ThiÖt h^{1}i l^{a}n tíi 100 triÖu ®ång, bao gåm nhiÒu chi phÝ, trong ®ã ®¸ng kÓ cã tiÒn phßng kh¸ch du lÞch ph¶i tr¶ th^{a}m cho mét ngµy ë kh¸ch s^{1}n. Tr×nh bµy víi LuËt s-, phÝa C«ng ty TNHH B×nh An cho r»ng lçi thuéc vÒ V¨n phßng NguyÔn §×nh ChiÓu v× trong hîp ®ång víi C«ng ty TNHH B×nh An, hai b^{a}n ®· tháa thuËn r»ng, lÞch vÒ cña hµnh kh¸ch cã thÓ d«i d- 1 ngµy phßng nh÷ng t×nh huèng xÊu cã thÓ x¶y ra. ThÕ nh-ng phÝa V¨n phßng NguyÔn §×nh ChiÓu ®· kh«ng tháa thuËn vÊn ®Ò nµy víi kh¸ch du lÞch. V¨n phßng chØ thanh to¸n cho C«ng ty TNHH B×nh An 140 triÖu v× chØ thu ®-îc 140 triÖu tõ hµnh kh¸ch.

C«ng ty B×nh An hái ý kiÕn ph¸p lý cña LuËt s- vÒ kh¶ n¨ng chÞu tr¸ch nhiÖm hîp ®ång cña V¨n phßng NguyÔn §×nh ChiÓu.

C©u 5 (1.5 ®iÓm): *LuËt s- h·y n^{a}u ý kiÕn cña m×nh*

T×nh tiÕt bæ sung

Do kh«ng ®^{1}t ®-îc tháa thuËn víi nhau, gi÷a c¸c b^{a}n ph¸t sinh tranh chÊp. C«ng ty TNHH B×nh An muèn kiÖn V¨n phßng NguyÔn §×nh ChiÓu ra Tßa ¸n.

C©u 6 (1 ®iÓm): *LuËt s- cÇn x¸c ®Þnh nh÷ng th«ng tin g× tr-íc khi t- vÊn cho kh¸ch hµng tiÕn hµnh viÖc khëi kiÖn?*

C©u 7 (1 ®iÓm): *LuËt s- t- vÊn cho kh¸ch hµng khëi kiÖn ®Õn Tßa ¸n nµo? T^{1}i sao?*

T×nh tiÕt bæ sung

C«ng ty TNHH B×nh An kÕt n^{1}p th^{a}m thµnh vi^{a}n míi ®Ó t¨ng vèn §iÒu lÖ cña C«ng ty ®^{1}t ®Õn møc vèn ph¸p ®Þnh cho lÜnh vùc kinh doanh mµ C«ng ty dù ®Þnh ®¨ng ký bæ sung.

C©u 8 (1.5 ®iÓm)*: X¸c ®Þnh thñ tôc ph¸p lý mµ C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh*